

1500322-03.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local, não obstante a negativa apresentada em juízo. Vejamos.

11.) Luiz Carlos, policial militar, ouvido às fls.126, narrou que enquanto patrulhavam o local dos fatos, o qual é conhecido como ponto de tráfico, avistaram o réu que estava parado e, ao ver a guarnição, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500322-03.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500322-03.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2032237/2022 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 22814313 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 246/22/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2032237 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

LEONARDO GABRIEL PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de LEONARDO GABRIEL PEREIRA, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que, no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 20h45min, na Estrada Dona Barragem, 150, Morro do Capuava, Pirapora do Bom Jesus, o réu, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 69 (sessenta e nove) porções de maconha, com peso líquido de 51,18g; 121 (cento e vinte e uma) porções de cocaína, com peso líquido de 38,75g;; 25 (vinte e cinco) porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 13,2g, bem como a quantia de R\$ 52,30 (cinquenta e dois reais e trinta centavos), produto da venda do entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a exordial acusatória, durante patrulhamento de rotina pelo local, o qual é conhecido como ponto de tráfico de drogas, os policiais militares avistaram o DENUNCIADO em atitude suspeita, tendo este dispensado dois pacotes ao perceber a aproximação da viatura. Diante disso, houveram por bem abordá-lo.

1.2.) Em poder de LEONARDO nada foi encontrado. No entanto, em um dos pacotes por ele dispensados havia 25 pedras de crack, 121 porções de cocaína e 69 porções de maconha. No outro pacote havia a quantia de R\$ 52,30 em dinheiro e um aparelho celular.

1.3.) Questionado, LEONARDO confessou informalmente aos policiais que estava traficando no local e indicou o conteúdo dos pacotes que havia dispensado.

1.4.) Interrogado formalmente, no entanto, o denunciado permaneceu em silêncio. Todavia, a apreensão dos entorpecentes, o local, o qual é utilizado para fins de traficância, juntamente com as demais circunstâncias fáticas que culminaram na prisão, demonstram que as drogas se destinavam efetivamente ao consumo de terceiros.

1.5.) Estaria o réu, portanto, incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.05), o boletim de ocorrência (fls.06/08), o auto de exibição e apreensão (fls.11/12), bem como o laudo de constatação preliminar de substâncias entorpecentes (fls.20/23).

2.1.) O laudo Toxicológico definitivo foi acostado às fls.60/61, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha, cocaína e crack.

3.) O réu foi notificado e apresentou resposta à acusação (fls.88/89), mas, a decisão de fls.94/96 recebeu a denúncia.

4.) Em instrução, foi ouvida uma testemunha (fls.126).

5.) Interrogado, o réu negou a prática delitiva aduzindo ser pintor e que no dia dos fatos saiu de uma residência em que havia feito um orçamento e enquanto se dirigia ao ponto de ônibus, foi enquadrado pelos policiais, juntamente com outras pessoas. Aduziu desconhecer os entorpecentes, os quais foram localizados pelos policiais atrás de uma árvore. Acrescentou que possuía R\$ 13,00 para pagar a passagem de retorno. Por fim, disse desconhecer os policiais (fls.125).

6.) Vieram alegações finais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, requereu a fixação acima do mínimo legal dada à qualidade dos entorpecentes, o sopesamento da reincidência específica e afastamento da causa de diminuição. Por fim, pugnou pela fixação do regime inicial fechado (fls.127/129).

6.1.) O réu, por seu turno, pugnou pela absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório (fls.131)

É o relatório.
Fundamento.

7.) A ação é procedente.

8.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 69 (sessenta e nove) porções de maconha, com peso líquido de 51,18g; 121 (cento e vinte e uma) porções de cocaína, com peso líquido de 38,75g;; 25 (vinte e cinco) porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 13,2g, bem como a quantia de R\$ 52,30 (cinquenta e dois reais e trinta centavos), produto da venda do entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

9.) A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.05), pelo boletim de ocorrência (fls.06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls.11/12), pelo laudo de constatação preliminar de substâncias entorpecentes (fls.20/23), bem como pelo laudo Toxicológico definitivo, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha, cocaína e crack (fls.60/61), a par da prova oral produzida.

10.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local, não obstante a negativa apresentada em juízo. Vejamos.

11.) Luiz Carlos, policial militar, ouvido às fls.126, narrou que enquanto patrulhavam o local dos fatos, o qual é conhecido como ponto de tráfico, avistaram o réu que estava parado e, ao ver a guarnição, dispensou uma sacola, o que motivou a abordagem. Com ele nada foi encontrado, mas na sacola dispensada foram localizados maconha, cocaína e crack, bem como dinheiro em espécie. Indagado, o réu confessou informalmente a traficância no local há uma semana. Por fim, aduziu que não conhecia o réu.

11.1.) Consigne-se que o depoimento de policiais e guardas municipais decorre de ato de ofício dos agentes da Lei, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência:

" (...) não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito."

(TJSP; Apelação Criminal 0001674-12.2018.8.26.0542; Relator (a): Euvaldo Chaib; Data do Julgamento: 29/04/2022)

12.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico não havendo que se falar em absolvição.

13.) Ademais, impossível a aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, porquanto na hipótese dos autos, não se trata de pequeno e ocasional traficante, mas, sim de pessoa dedicada ao crime, tanto que é reincidente específico (fls.75/78).

14.) Inexistindo descriminantes e causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar,

Decido.

15.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu LEONARDO GABRIEL PEREIRA como incurso no Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

16.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68, do Código Penal e do Art.42 da Lei nº 11.343/06, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente. No caso, trata-se de quantidade e diversidade consideráveis de entorpecentes (mais de 200 porções distribuídas entre maconha, cocaína e crack), pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, trata-se de reincidente específico, o que será analisado na segunda fase de fixação da pena.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e no caso vertente, verifica-se não haver comprovado o réu ocupação lícita, não obstante ter dito que era pintor, pelo que aumento a pena mínima em 06 meses. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018)

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico. No caso, não há elementos para sua aferição.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

16.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

17.) Agravantes e atenuantes: em face da específica (fls.30/35), aumento a pena do réu em 1/5, para fixá-la em 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 720 dias-multa, no mínimo legal.

18.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

19.) Destarte, inexistindo outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu LEONARDO GABRIEL PEREIRA em 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 720 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

20.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, mesmo considerado o tempo de prisão preventiva, nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo. Ainda, trata-se de reincidente específico.

21.) Apelar em liberdade: o réu não tem direito, eis que respondeu preso ao processo e assim deverá continuar, pois, a apresente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria tem entendido que estando o réu preso e sobrevindo condenação, deve permanecer nessa condição. Expeça-se mandado de prisão.

22.) Por fim, declaro o perdimento, em favor da UNIÃO, dos valores apreendidos.

23.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.

Santana de Parnaíba, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA